

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า นับตั้งแต่วันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดตั้งโครงการก่อสร้างเขื่อนลำนางรองและอ่างเก็บน้ำห้วยเตย จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ชดใช้ค่าเสียหายจนถึงวันฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็นการผิดสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะและจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและราษฎรส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลานานกว่า ๒๒ ปี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นค่าสูญเสียที่ดินทำกิน ค่าขาดรายได้จากการทำกินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดิน ค่าเสียหายจากอาคารบ้านพักอาศัย และค่าขาดประโยชน์จากต้นไม้ยืนต้นและไม่ผลตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓๕/๒๕๕๙)

การที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ รวมถึงการดำเนินการก่อสร้างสถานีขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารสถานีที่ ๒ (อาคารสงเคราะห์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจำทางที่พิพาท เป็นการดำเนินการทางปกครองหรือการจัดระบบการบริการสาธารณะด้านวิศวกรรมจราจรและการขนส่งตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ส่วนการดำเนินการให้มีหรือการติดตั้งเสาไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง รวมถึงการตกแต่งบริเวณรอบข้าง หรือสถานที่ใกล้เคียงกับสถานีขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารด้วยการปลูกต้นไม้ ถือเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องจากการปลูกสร้างสถานีขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารเช่นเดียวกัน สำหรับการติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครให้มีความเชื่อมโยง และเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง



ในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองหรือการจัดระบบการบริการสาธารณะ ด้านวิศวกรรมจราจรและการขนส่งตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น กรณีฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการรื้อถอนต้นไม้ เสาไฟฟ้า และเสาเหล็กขนาดใหญ่ ที่ใช้สำหรับติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะออกจากบริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดี สามารถทำทางเข้าออกของรถยนต์เชื่อมต่อกับที่ดินแปลงดังกล่าวออกสู่ถนนสาธารณะได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ร่วมกันหรือแทนกันรื้อถอนสิ่งกีดขวางดังกล่าวออกไปจากบริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๗๔/๒๕๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรณีที่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนักบิน และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ โดยสารไปปฏิบัติราชการ เครื่องยนต์ดับและตกลงกระแทกพื้น เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่า เหตุที่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ตก เกิดจากชิ้นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้หลุดหรือขาด โดยมีสาเหตุจากการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีนำเครื่องบินดังกล่าวไปซ่อมที่ประเทศสิงคโปร์ แทนที่จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่ปรากฏจากรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวน อากาศยานอุบัติเหตุ และคู่กรณีไม่ได้โต้เถียงกันว่า สาเหตุที่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ตกมิได้เกิดจาก การจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักบิน ไม่ได้เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสภาพอากาศ แต่เกิดจากเครื่องยนต์ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ และจากการแสวงหาข้อเท็จจริง ของศาลรับฟังได้เป็นที่ยุติว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดจากอะไหล่ ๒nd Stage Turbine Wheel เกิดการแตกหักออกจากบริเวณโคนกลีบด้านที่รับแก๊สร้อน เนื่องจากวัสดุเกิดการล้าตัว และเสื่อมคุณภาพ อะไหล่ดังกล่าวเป็นของแท้จากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต คือ บริษัท Rolls Royce Corporation จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ยินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ในฐานะผู้ผลิตให้ผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งเครื่องเฮลิคอปเตอร์ไปซ่อมที่บริษัท ริชมอนด์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ จึงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ อย่างไรก็ตาม คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องขอค่าสินไหม ทดแทนจากการที่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ตกโดยได้อ้างในคำฟ้องประการหนึ่งว่า หลังจากบริษัทที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาแจ้งผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุที่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ตกแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดี ละเลยไม่เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีความ ประสงค์จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำละเมิด

หรือจากเหตุอื่น ดังนั้น ประเด็นพิพาทในคดีนี้ คือ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่หรือไม่ มิใช่จำกัดอยู่เพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่หรือไม่ เมื่อพิเคราะห์แล้วเห็นว่า นอกจากหน่วยงานทางปกครองจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งการกระทำละเมิดจากการกระทำทางปกครองเช่นเดียวกับเอกชนทั่วไปแล้ว ในการดำเนินกิจการทางปกครองตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแม้ไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้ใช้อำนาจรัฐไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวได้ เนื่องจากการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจมีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกชน จึงต้องรับผิดชอบต่อผลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองจึงมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว แม้จะไม่ได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือที่เรียกว่าความรับผิดโดยปราศจากความผิด ซึ่งในการพิจารณาความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีนี้ ศาลมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๕๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงมีอำนาจพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดโดยไม่ได้ทำละเมิดหรือไม่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สิทธิที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ในท้องที่หมู่ที่ ๘ ตำบลปทุม อำเภอมะนัง จังหวัดอุบลราชธานี มาจากบิดา ฟ้องว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เกิดภาวะสงครามกรณีพิพาทอินโดจีน กองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เข้าใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว แต่เมื่อสงครามสงบลงในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้คืนที่ดินข้างต้นและมิได้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าทดแทนแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๑/๒๕๖๐)



๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

กรณีที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางขวัญ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของที่นา ร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เช่านาปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยว่า การบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้การเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีสิ้นสุดลง แต่เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ถูกฟ้องคดี จึงผ่อนผันให้ทำนาต่อไปอีก ๔ ปี โดยเสียค่าเช่าตามปกติจนถึงสิ้นสุดการทำนา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารื้อถอนแต่อย่างใด โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีรวมทั้งบริวารของผู้ถูกฟ้องคดีออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินดังกล่าวนั้น กรณีเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๒๖/๒๕๕๙)

กรณีที่อธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะเจ้าท่า ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว ใช้อำนาจตามความในมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ เป็นการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๓/๒๕๖๐)

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

กรณีที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องว่า สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือส่งรายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง และมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นมายังผู้ร้อง เพื่อให้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินของเอกชนจำนวน ๙ แปลง ในท้องที่ตำบลแม่น้ำ อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ออกโดยไม่ชอบตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่อาจพิจารณาให้เป็นที่ยุติได้ว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและจัดทำรูปแบบที่แสดงตำแหน่งที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณา จึงเป็นเหตุขัดข้องทำให้ผู้ร้องไม่สามารถดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวโดยใช้อำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้มีการคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง ๙ แปลงดังกล่าว เห็นว่า กรณีเป็นการยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา ๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตนั้น อันเป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีเจตนารมณ์ให้ศาลเป็นผู้พิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกให้แก่บุคคลใดไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ถูกกล่าวหาออกเอกสารสิทธิให้แก่บุคคลใดไปโดยมิชอบ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีความผิดตามมาตรา ๙๑ อันเป็นการกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้มีกลไกรองรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐในกรณีนี้ไว้โดยเฉพาะ โดยไม่ประสงค์จะให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกเอกสารสิทธิในกรณีดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีเช่นนี้ จึงบัญญัติให้นำคดีมาสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตนั้นด้วย และเมื่อศาลปกครองเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณา



พิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ และในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำสั่งบังคับให้เพิกถอนคำสั่ง ที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ดังนั้น ศาลปกครองจึงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีพิพาทข้างต้น และคดีดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่เขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๖๐)

๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำ ทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลชั้นพิเศษ

๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลเยาวชนและครอบครัว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลแรงงาน

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ของการรถไฟ แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่และ

ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่รัฐวิสาหกิจนั้นได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ดังนั้น การโต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙/๒๕๕๙)

กรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะภริยาของนาย ล. ซึ่งเป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ยอมจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของนาย ล. ที่ถึงแก่ความตาย ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนและเงินชดเชยการตายของนาย ล. ขณะปฏิบัติหน้าที่ ค่าเสียโอกาส การศึกษาของบุตร เงินทดแทนและชดเชยระหว่างดำเนินคดี เงินทดแทนและชดเชยค่าทำกินเบื้องต้น เงินค่าเยียวยาสุขภาพจิตใจ และให้รับทายาทของนาย ล. เข้าทำงานกับผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไข นั้น ตามคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นการเรียกร้องเงินทดแทนหรือประโยชน์อื่นของลูกจ้างอันเกี่ยวกับการทำงานจากผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อันเป็นการเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่จ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพเบื้องต้นแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกา นั้น ก็เป็นเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษา ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทางศาลแรงงาน กรณีไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๕๙)



กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหก ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้เงินและคำสั่งที่กันเงินโบนัสเพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น เมื่อมูลเหตุของการออกคำสั่งพิพาทสืบเนื่องมาจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกไม่เป็นไปตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียหาย กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับผู้ถูกฟ้องคดีมีนิติสัมพันธ์กันในฐานะลูกจ้างกับนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับผู้ถูกฟ้องคดี มีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้าง จึงเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๒/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานของบริษัท ข. ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เข้าตรวจสอบบริษัท ข. ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน เรื่องไม่จัดให้มีระบบน้ำดับเพลิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีได้มีการแจ้งแก้ตัวแทนนายจ้าง ผู้รับการตรวจว่ามีผู้ร้องเรียน ต่อมา บริษัท ข. มีหนังสือเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่มีการแจ้งกับนายจ้างเรื่องมีผู้ร้องเรียนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกเลิกจ้าง จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ พร้อมดอกเบี้ย นั้น แม้การที่เจ้าพนักงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าตรวจสอบสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ จะเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่กรณีต้องถือว่าพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากแต่เดิมอำนาจ ของเจ้าพนักงานดังกล่าวถูกบัญญัติให้อยู่ในหมวด ๘ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อมา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ยกเลิกความในหมวด ๘ และได้ตราเป็นกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดการดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น

การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การใช้อำนาจดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งข้อพิพาทดังกล่าวจึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗/๒๕๖๐)

๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ไม่อนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๑/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบเจ้าพนักงานประเมินเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภาษีอากร มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๗๓.๑) และมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิ (ต.ส. ๑๑) โดยไม่มีอำนาจ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เห็นว่า การดำเนินการของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคดีนี้ เป็นขั้นตอนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยกเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งคัดค้านคำสั่งหรือคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลรัษฎากร และหากผู้ฟ้องคดียังประสงค์จะโต้แย้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีก็จะนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลภาษีอากรได้ตามมาตรา ๓๐ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา ๗ (๑)



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร มิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๘/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประเมินภาษีอากรพัสดุนระหว่างประเทศที่จัดส่งถึงผู้ฟ้องคดี โดยให้บริษัท F ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งพัสดุ ชำระค่าภาษีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แทนผู้ฟ้องคดี โดยมีขอบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการออกไปเสร็จการชำระเงินค่าภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องและคืนเงินให้แก่บริษัท F และให้แจ้งการประเมินภาษีของพัสดุดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแทน นั้นข้อพิพาทในคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร และคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ตามมาตรา ๗ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อกฎหมายกำหนดให้ศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับคดีภาษีอากร ศาลภาษีอากรย่อมมีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บภาษีอากรพัสดุที่มีผู้ส่งมาถึงผู้ฟ้องคดี และกระบวนการทั้งหมด รวมถึงความชอบด้วยกฎหมายของประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๙/๒๕๕๔ ที่กำหนดวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บภาษีจากผู้ดำเนินการทางศุลกากรได้ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๓๗/๒๕๕๙)

กรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่า นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการพิจารณากลับกรรองประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภ.ร.ด. ๘) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสียใหม่ให้ถูกต้อง จึงเป็นข้อพิพาทที่เป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗๔/๒๕๕๙)

**๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลล้มละลาย**

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมบังคับคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งยุติเรื่องดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาข้อร้องเรียนแล้วมีคำสั่งใหม่ นั้น เมื่อตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมบังคับคดีในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบังคับคดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๐๐๙๗/๒๕๕๐ โดยสั่งการให้อธิบดีกรมบังคับคดีคืนเงินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยึดไปในคดีล้มละลาย คดีนี้จึงมีมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีจากการที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในชั้นบังคับคดีล้มละลาย แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีโต้แย้งเกี่ยวกับกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายโดยตรง แต่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในชั้นบังคับคดีล้มละลายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๙/๒๕๕๙)

**๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๘**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น
การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง**

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) งานทางนโยบาย

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเป็นกลุ่มเทศบาลที่ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลและเทศบาลเมืองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่เทศบาลให้จัดสรรตามอัตราส่วนที่เทศบาลแต่ละแห่งได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ มาตรา ๑๒ ที่บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ... (๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสำคัญ ดังนั้น การกระทำพิพาทจึงเป็นงานทางนโยบาย

ในการกำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินภาษีและอากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยใช้อำนาจทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗๔/๒๕๕๙)

๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยได้ชำระราคาครบถ้วน และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา เจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวได้ร้องขอต่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด เนื่องจากตรวจสอบพบว่าการระบุงราคาประเมินในประกาศขายทอดตลาดผิดพลาด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๔๑๑,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนตามกระบวนการบังคับคดีทางแพ่ง ไม่ได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง จึงไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางภาค ๒ ขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะจำเลยที่ ๑ ร่วมกับจำเลยที่ ๒ ชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ศาลแรงงานกลางภาค ๒ ได้ออกหมายบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีได้มีหนังสือถึงบริษัท ย. นายจ้างของผู้ฟ้องคดี แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีเพื่อชำระหนี้ตามหมายบังคับคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ระงับการบังคับคดีและระงับการอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด นั้น



การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีแรงงาน ซึ่งจะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่ใช่เป็นกรณีเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้จึงไม่ได้บัญญัติไม่ให้ใช้บังคับแก่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับคดี หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางภาค ๒ ซึ่งเป็นศาลที่ออกหมายบังคับคดี ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๓/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ พ.๓๕/๒๕๕๐ ให้คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้โอนทรัพย์สินคืนกระทรวงการคลังให้ครบถ้วน และให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองความถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป แต่ปรากฏว่า ยังไม่มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าวให้ผู้ถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด นั้น คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการร้องขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีการสั่งคำร้องในส่วนของการบังคับคดีไปแล้วว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำพิพากษาแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ศาลได้มีคำสั่งยุติการบังคับคดีไปแล้วได้อีก นอกจากนี้ การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดหลักการหรือวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไว้เช่นนั้น เป็นเรื่องขั้นตอนการดำเนินการภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับประโยชน์จากคำพิพากษาเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษา ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันภายในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรี เพราะเป็นกระบวนการที่กำหนดขึ้นเองโดยมติคณะรัฐมนตรี หรือหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐละเลยมิได้ปฏิบัติ ก็อาจร้องขอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่แตกต่างหากจากคดีนี้ ศาลปกครองไม่มีอำนาจรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

กรณีที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาได้ยื่นคำร้องขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดำเนินการให้จำเลยและผู้ฟ้องคดีในฐานะบริวารออกจากที่ดินซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ รวมทั้งให้รื้อรั้วลวดหนาม ต้นไม้ สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในบริเวณที่ดินที่พิพาท ซึ่งศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ตามขอเจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดของกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงร่วมกับนาย ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็งดำเนินการตัดต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีและเก็บรักษาไว้ที่เทศบาลตำบลหนองเต็ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการตัดต้นยางพาราของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาได้ยื่นคำร้องขอบังคับคดีโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงดำเนินการบังคับคดีตามคำสั่งศาล ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการบังคับคดีโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ก็ขอที่จะยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น เมื่อมูลเหตุพิพาทในคดีนี้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อันเป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครอง คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๕/๒๕๕๙ และที่ ๗๔๖/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดี) กระทำการโดยมิชอบในการมีประกาศกำหนดวันทำการรื้อถอนรั้วลวดหนาม ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดภูเขียวที่ให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารรื้อถอนรั้วลวดหนามออกจากแนวเขตตามแผนที่และขนย้ายออกจากที่ดินของนาย ว. ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิดและให้ยกเลิกการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เมื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง อันเป็นการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อพิพาทนี้จึงมิได้เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗๗/๒๕๕๙)



กรณีฟ้องว่า กรมที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เจ้าพนักงานปกครอง และเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมถึงที่สุดและคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เป็นเหตุให้บุตรผู้เยาว์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับมอบที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาและคำสั่งดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมถึงที่สุดและคำสั่งนั้น เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้ามีมูลเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมถึงที่สุดและคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือเป็นเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำพิพากษาและคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงขอขบถที่จะยื่นคำร้องขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งนั้นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อันเป็นกระบวนการบังคับคดีตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะแล้ว ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นองค์คณะพิจารณาคดีในศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ให้ปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒,๕๐๐ บาท หากไม่ชำระให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้มีคำสั่งว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อคำสั่งละเมิดอำนาจศาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจของศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๓๑ (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตุลาการ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมิได้กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ก็สามารถที่จะเข้าสู่คดีในคดีละเมิดอำนาจศาลนั้นได้ ตลอดจนสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในคดีละเมิดอำนาจศาลได้ ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๖๐)

๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การปกครองสงฆ์

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการสถาบันพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยปล่อยให้มีการทุจริตในสังคมสงฆ์ และการปกครองสงฆ์ เป็นไปโดยมิชอบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้ผู้อำนวยการสถาบันพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งความ ต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดกับพระสังฆาธิการแล้ว แต่ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะ ผู้บังคับบัญชาที่มีคำสั่งไปยังผู้อำนวยการสถาบันพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ยุติการรับใช้ หรือตอบสนอง หรือปรึกษาเกี่ยวกับกิจการศาสนาต่อมหาเถรสมาคม ยุติการจ่ายนิยัตกัต เงินสมณศักดิ์ เงินประจำตำแหน่งพระสังฆาธิการทั่วประเทศ รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าแจ้งความ ต่อพนักงานสอบสวนว่าพระสังฆาธิการกระทำความผิดกฎหมาย แต่งกายลอกเลียนแบบสงฆ์ โกงเงินงบประมาณแผ่นดินและโกงเงินของสงฆ์ และให้ผู้อำนวยการสถาบันพระพุทธศาสนา แห่งชาติมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถาบันพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทุกจังหวัดนำพยานเอกสาร พยานวัตถุ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของพระสังฆาธิการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ ให้พระสังฆาธิการที่ทุจริตลาสิกขา และให้นำเงินมาคืนต่อรัฐนั้น เห็นว่า กรณีที่จะเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรได้ หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติจะต้อง เป็นหน้าที่ทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ๆ ซึ่งแม้มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จะบัญญัติให้สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงก็ตาม แต่เมื่อกรณี ตามคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระสังฆาธิการว่ากระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ อันเป็นหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ หน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในการพิจารณา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕ ตรี มาตรา ๑๕ จัตวา วรรคห้า มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการใด ๆ ก่อนที่มหาเถรสมาคมจะมีการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว



ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๑/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม (ธ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากวัดเขาสุกิมภายใน ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เห็นว่า คำสั่งให้ออกไปจากวัดถือเป็นคำสั่งในกิจการปกครองสงฆ์ อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าอาวาส ดังนั้น แม้ว่าการออกคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจทางปกครองของคณะสงฆ์ อันมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง นอกจากนี้ ถึงแม้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ มาตรา ๔๕ จะกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาก็ตาม แต่ก็เป็นการกำหนดเพียงเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอาญา หากได้ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่ ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ อันไม่เข้าลักษณะเป็นคดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖/๒๕๖๐ และที่ ๑๗/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การจับกุม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การปล่อยชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

กรณีฟ้องว่า การที่เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งผู้กำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์การ์ดเกมที่ผู้ฟ้องคดีจำหน่ายอยู่ในข่ายควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินคดีต่อผู้ฟ้องคดีฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำที่มีขอบขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน นั้น เมื่อปรากฏว่าพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ ผู้ใดนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ วรรคสอง บัญญัติว่า การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๓ กำหนดว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แบ่งเป็นดังต่อไปนี้ ... (๔) กองกำกับการ ๓ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือตอบข้อหารือของผู้กำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินคดี จึงถือได้ว่า เป็นการใช้อำนาจกระทำการในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับคดีนี้ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของพันตำรวจ ส. พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไทรโยค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งได้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเสนอเรื่องให้พนักงานอัยการตามลำดับ



จนศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีคำพิพากษาให้ปรับผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓,๐๐๐ บาท จำคุก ๖ เดือน โทษจำคุกให้รอลงอาญา ๒ ปี และให้ออกจากที่ดิน ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ มีคำพิพากษายืนคดีอยู่ในระหว่างฎีกา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้นคดีนี้เป็นกรณีที่โต้แย้งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนคดีและเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมคำสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ อันเป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๘ กล่าวหาว่า พันตำรวจโท จ. กระทำการโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขอให้วินิจฉัยในเบื้องต้นว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ และให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญา ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอทราบเหตุผลและขอให้ทบทวนมติดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติไม่อนุญาตให้ทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแจ้งผลการตรวจสอบตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดตามกฎหมายตามที่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวหาหรือไม่ อย่างไร โดยให้ปรากฏเหตุผลชัดเจนเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญา นั้น เห็นว่า อำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามมาตรา ๑๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการใช้อำนาจในการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนส่งสำนวนและความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญา อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การฟ้องคดีนี้จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง จึงไม่ใช่คดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๑/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ดำเนินคดีอาญากับองค์กรคณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาในคดี